



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/31/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

התובעים:

ארבילי אפרים
באמצעות ב"כ עו"ד ערן מגידש
שדרות הגעתון 16 ת.ד. 485, נהרייה

נגד

הנתבעים:

גליק עליזה
באמצעות ב"כ עו"ד טוכנר קומבליס ליאת
שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי (בניין אשל), חיפה

פסק דין

1. בדיון שהתקיים היום בנוכחות הצדדים, ולאחר ניסיון להביאם להבנות בנוגע לסוגיות שנותרו במחלוקת, הוסכם שיינתן פסק דין על-פי החומר המונח בתיק ועל-יסוד טיעוניהם בעל-פה.
2. משביקש התובע את מחיקת הסעד בעניין המקלט, נותר להכריע בעניינים הבאים: סילוק מכלי הגז משטח הרכוש המשותף והסרת המצלמה המכוונת לעברם (מודגמת בנספח ד2 לכתב התביעה), וכן הריסת המבנה המשמש את הנתבעת לצורכי חנייה (להלן – **החנייה**).

מכלי הגז

3. מדובר בשני בלוני גז המשמשים את דירת הנתבעת, ומונחים במיקומם הנוכחי משנות ה-80. בכתב התביעה נטען שהמכלים מונחים בתוך שטח המוצמד לדירת התובע, סמוך לדלת הכניסה לדירתו. כן נטען שהמכלים צמודים לחלון חדר השינה של התובע ובשל הסכנה שבדבר, נמנעים התובע ובני משפחתו משימוש בחדר זה. מעיון במסמכי הבית המשותף עולה שהשטח עליו מותקנים מכלי הגז אינו מוצמד לדירת התובע, כנטען בכתב התביעה, אלא מדובר ברכוש משותף. מהחומר שלפניי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/31/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נמצא שדלת דירת התובע הסמוכה לבלוני הגז, אינה דלת הכניסה הראשית לדירתו. מעבר לכך, אציין שלאור ההסכמה הדיונית בין הצדדים מיום 5.4.21 הרי שהפלוגתה בעניין זה, צומצמה לשאלה, האם בלוני הגז במיקומם הנוכחי מקימים סיכון בטיחותי לתובע ולבני משפחתו, כנטען בכתב התביעה, וכפי שטען התובע בדיון הקודם (פרוטוקול דיון מיום 5.4.21, עמ' 2 שו' 25-26; עמ' 4 שו' 31-32). בהתאם לכך, הוסכם שהתובע ימציא אישור מטכנאי גז מוסמך "התומך בטענתו לפיה מיקומם הנוכחי של מכלי הגז מסכן את בני משפחתו" (שם, עמ' 6 שו' 20-21).

4. עיינתי בחוות דעת שהגישו הצדדים, וראיתי לדחות את הסעד להעתקת מכלי הגז, לאחר שהעדפתי את האישורים שהומצאו על ידי הנתבעת, בהם דוח בדיקה תקופתית מתאריך 11.1.2019, שהוזמן לבקשת מר משה גליק, אביה המנוח של הנתבעת. לאמור יש להוסיף את מגוריו של ירון ארבילי, בנו של התובע בדירה משנת 2013 כשוכר, ללא שעלתה מצדו טענה נגד המכלים בתקופה זו. יוער, שככל שהתובע חושש מסמיכות בלוני הגז למזגן, רשאי הוא להרחיק את המזגן ממכלי הגז, זאת משאין מחלוקת שבמועד התקנת המזגן, כבר היו המכלים מוצבים במקומם.

המצלמה המכוונת למכלי הגז

5. בעניין המצלמה המכוונת לבלוני הגז, אני סבורה ככלל, שבעל דירה אינו רשאי להתקין מצלמות הפונות לשטחי הרכוש המשותף ללא הסכמת האסיפה הכללית, זאת במובחן ממצלמות המתעדות את שטחי דירתו הפרטית. על המבקש את התקנת המצלמה להוכיח שמיקום המצלמה וזווית הצילום אינם מתעדים את בעלי הדירות האחרים או באי ביתם, וכן להוכיח שעומדת לו זכות הגוברת על זכותו של אחר העלולה להיפגע כתוצאה מהתקנת המצלמות. בנסיבות המקרה שלפניי, ולנוכח הראיות בתיק, בכללן מסמכים בעניין הסדר מותנה שהתנהל נגד בנו של התובע המתגורר בדירה, בגין נזק שגרם במזיד למכלי הגז, ראיתי להעדיף את זכות התובעת להגנה על קניינה ועל שלוות נפשה, ולדחות את הסעד לסילוק המצלמה המכוונת לעבר מכלי הגז. בהכרעתי, נתתי משקל גם לכך שהמצלמה מופנית לשטח הרכוש המשותף וממוקדת במכלי הגז, ולעובדה שלא מדובר במבואת הכניסה הראשית לדירת התובע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/31/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מבנה החנייה

6. הכלל הוא, שלצורך הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה אחרת יש צורך בהסכמה של כל בעלי הדירות (סעיפים 55(ג) ו-62(א) סיפא לחוק המקרקעין). משמעותה של "הצמדה" כמובנה בחוק, היא גריעת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו של אותו חלק לדירה פלונית; בכך חדל אותו חלק להיות רכוש משותף, והופך להיות נכס פרטי של בעלי הדירה שאליה הוצמד. "הצמדה" הינה הוצאת חלק מסויים מהרכוש המשותף ושיוכו (הצמדתו – בלשון החוק) לדירה פלונית. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדין הדירה אליה הוצמד" [ראו: אריה איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי בתים משותפים, 113 (2001)]. אין די בשתיקה, בהעדר התנגדות או בהסכמה משתמעת כדי להכשיר קניינית פעולות העולות כדי הצמדה, כמובנה בחוק.

7. הנתבעת מסכימה שאין לה זכות קניינית בחנייה, וטוענת לרשות מכללא להשתמש בחניה, שאין להפסיקו על-אף דרישת התובע, זאת לטענת הנתבעת מכוח העובדה שהחניה נבנתה על ידי אביה, שבנה את הבית המשותף לפני שנים רבות (בשנת 2007), ולנוכח שתיקתו של התובע, המתגורר בדירתו משנת 2013, בהתחלה כשוכר, ומשנת 2019 כבעלים של הנכס.

8. על טיבה של הזכות להחזיק בקרקע מכוח רשות מכללא ניתן ללמוד מפסק הדין בע"א 483/16 יהודאי נ' חלמיש – חברה משלתית – עירונית לדיור שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ (נבו, 3.10.2017):

"המונח "רישיון במקרקעין" מתייחס להענקת זכות להחזקה ושימוש במקרקעין בתמורה או ללא תמורה, במפורש או מכללא. הרישיון אינו חלק מהזכויות המנויות בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, אולם פסיקתו של בית משפט זה הכירה בו כמוסד המבוסס על שיקולים של צדק ומתאים למקרים מסוימים שבהם לא רכש המחזיק זכות קניינית במקרקעין לכל דבר ועניין. ככלל, רישיון במקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/31/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוא הדיר וניתן לביטול, אך ישנם מקרים שבהם הצדק דורש למנוע מנותן הרישיון לבטלו. במקרים שבהם בעל הזכויות במקרקעין הציג בפני אדם מצג בנוגע לשימוש במקרקעין – אף ללא הסכם מפורש – יש מצבים שבהם ניתן להכיר בקיומו של רישיון "מכוח השתק" לשם עשיית צדק בין הצדדים. לצורך כך, נבחנו בפסיקה, בין השאר, כוונת הצדדים, הציפייה שיצר בעל המקרקעין אצל בעל הרישיון, מידת הסתמכותו של האחרון על הרישיון והנזק שנגרם לו עקב כך, משך השימוש במקרקעין, ועוד. כמו כן, נקבע כי לבתי המשפט נתון שיקול דעת רחב אף בקביעת הסעדים מכוחו של הרישיון – החל ממתן פיצוי כספי בגין ביטול הרישיון וכלה בקביעה כי הרשות בלתי הדירה ואינה ניתנת לביטול – והכל על-פי נסיבות המקרה הקונקרטי (ראו: [ע"א 346/62 רכטר נ' מנהל מס עזבון, ירושלים, פ"ד יז 701, 710 \(1963\); ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא \(2\) 127 \(1977\); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית-כנסת ובית-מדרש החסידים, פ"ד לא \(3\) 210, 214 \(1977\); רע"א 2701/95 כנעאן נ' גזאוי, פ"ד נג \(3\) 151, 170 \(1999\); ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח \(4\) 27, 42 \(2004\); ע"א 633/08 מינהל מקרקעי ישראל נ' חיטמן, \[פורסם בנבו\] פסקאות כ"ג-כ"ד \(9.1.2014\); עניין אלקיעאן, בפסקה 6 לחוות דעתי; ע"א 6757/13 אביטסס נחום נ' מדינת ישראל – רשות הפיתוח, \[פורסם בנבו\] פסקה 22 \(19.8.2015\) \(להלן: עניין נחום\); בע"מ 1894/16 פלוני נ' פלונית, \[פורסם בנבו\] פסקה 11 \(10.5.2017\); מיגל דויטש קניין כרך ב 416 \(1999\); נינה זלצמן "רישיון במקרקעין" הפרקליט מב 24, 30 \(1995\); נינה זלצמן "רשות חניס' במקרקעין כ'השאלת מקרקעין" עיוני משפט לה 265, 270-271 \(2012\); יהושע ויסמן דיני קניין: החזקה ושימוש 487-488 \(2005\) "...](#)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/31/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. העובדה שעבר זמן רב מאז תפיסת הקרקע ע"י פלוני, ובמשך כל אותו זמן נמנע בעל הקרקע מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו, וליצור רישיון מכללא. למעניק הרישיון זכות לביטול הרשות בכל עת, זאת על-ידי גילוי דעתו כלפי פלוני, שאין ברצונו להרשות עוד את הפעולות שלגביהן ניתנה הרשות. "זו היא רשות חינוך המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני. אולם, ככל שהיא נמשכת בלא תגובה מצידו של בעל המקרקעין היא יוצרת ציפיה אצל פלוני להמשיך קיומה גם בעתיד, אשר בנסיבותיו של המקרה יהיה על בית המשפט להביא בחשבון, לענין קציבת המועד לפינוי" [נינה זלצמן רישיון במקרקעין הפרקליט מב 24, 57 (1995); כן ראו: ע"א 618/05 דיאמנשטיין נ' מחלקת עבודות ציבוריות – מדינת ישראל (נבו, 21.3.2007)]

10. התובע מחזיק בדירה משנת 2013 כשוכר, וכבעלים, משנת 2019 אז רכש זכות בעלות בדירה. לא למותר לציין בהקשר לסוגיה הנדונה להלן, שהבעלים הקודמים של דירת התובע היו בני משפחתה מדרגה ראשונה של הנתבעת.

11. לא נטען וממילא לא הוכח שבמועד רכישת הדירה ויתר התובע על זכותו לשימוש בחנייה או שהסכים להמשיך שימוש ייחודי של התובעת; להפך, הגשת התביעה זמן קצר לאחר מועד רכישת הדירה על-ידו מלמדת על עמידתו של התובע על זכויותיו ברכוש המשותף ועל התנגדותו להמשיך השימוש הייחודי שעושה הנתבעת בחנייה. לגבי התקופה שבין שנת 2013 לשנת 2019, אין לראות בתובע כמי שישן על זכויותיו, שכן בשנים אלו, התובע לא היה במעמד של "בעל דירה" בבית המשותף, ואף לא החזיק בדירה מטעם "בעל דירה", אלא מכוח חוזה השכירות עם בעל הדירה [לעניין זה ראו: ע"א (מחוזי-ת"א) 554/96 טיולי השלושה בע"מ נ' חברת אולמי רון הרצליה בע"מ (לא פורסם); ע"א (מחוזי-ת"א) 1730/99 צ.ה.ר חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום טוב עבוד שבבי (1987) בע"מ (לא פורסם); ע"א (מחוזי-ת"א) 1480/02 גרש נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם)]. ויובהר, שגם לו הייתה מוכחת לפניי שתיקתו של התובע במשך תקופה ממושכת ואף עשרות שנים, לא היה בנתון זה כשלעצמו לקבוע שלנתבעת זכות בלתי הדירה המונעת את הפסקת שימושה הייחודי בחנייה. מעבר לטענה בדבר השימוש הממושך של הנתבעת בחנייה אין טענה להשקעות מצד הנתבעת במבנה החנייה (הואיל וזה נבנה על ידי אביה והועבר לה על-ידו as is). אף לא נטען לאינטרס לגיטימי אחר, שעליו ראוי להגן. יצוין שבהעדר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/31/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היתר בנייה למבנה החנייה (פרוטוקול דיון עמ' 5 שו' 18), הוא נתון באופן טבעי תחת "איום הריסה", דבר השולל ציפייה לגיטימית של בר-הרשות לזכות במקרקעין, עליה ראוי להגן [ראו: ת"א (מחוזי-תל-אביב) **קונצ'צקי נ' שפלן** (נבו, 3.4.2006)].

12. אציין שבהליך עלתה הצעה מצד התובע שתינתן לו אפשרות להשתמש בחנייה בדרך של "כל הקודם זוכה", הצעה שנדחתה על ידי הנתבעת. גם הצעתי להסדר חלוקת שימוש, לפי חודשים, לא התקבלה על-ידי הנתבעת, והיא עמדה על המשך שימוש ייחודי שלה בחנייה. בנסיבות אלו, עמד התובע על הריסת מבנה החניה (פרוטוקול דיון עמ' 2 שו' 8-12, עמ' 5 שו' 5). את הצעת הנתבעת בדיון, לאפשר לתובע לבנות חנייה על שטח הבית המשותף דחה התובע, נוכח העלאתה לראשונה בשלב הסיכומים (שם, עמ' 5 שו' 1-3).

13. לסיום יוער שלא מצאתי את דרישת התובע לסילוק יד, נעדרת תום-לב. שתיקתם של בעליה הקודמים של דירת התובע, אביה או אחיה, אינה יכולה לכבול את התובע ולמנוע ממנו לעשות שימוש דומה בחנייה שנבנתה ברכוש המשותף על ידי צד שלישי, גם בהינתן שמדובר במצב שהתקיים שנים רבות. מנגד, מצאתי חוסר תום לב בעמדת הנתבעת שכל טענותיה אמרו "מגיע לי" תוך סירוב להגיע להסכם חלוקת שימוש או כל הסכם אחר.

14. סיכומם של דברים, ככל שהייתה לנתבעת רשות מכללא בשטח הרכוש המשותף, הרי שמדובר היה ברשות הדירה הניתנת לביטול בנסיבות העניין. יש לראות בהגשת התביעה כהודעת התובע על ביטול הרישיון, ועל הנתבעת לסלק ידה משטח הרכוש המשותף.

התוצאה:

15. לאור האמור לעיל, ובשים לב גם להסכמות הצדדים בדיון מיום 5.4.21 אני מורה כדלקמן:

א. הסעד בעניין המקלט נמחק לבקשת התובע בדיון, ועמו הסעד בגין דמי שימוש במקלט.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/31/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ב. התביעה בעניין המחסן המוצמד על פי התשריט לתת-חלקה 2 נמחק, בשל קיומו של הליך מקביל בבית המשפט המחוזי.
- ג. מהנימוקים שהובאו לעיל, ניתן בזאת צו להריסת מבנה החניה המקורה המודגם בתמונה שסומנה ת/1 ושהוגשה בדיון מיום 5.4.21.
- ד. הסעד בעניין סילוק מכלי הגז נדחה לאור הנימוקים שהובאו לעיל.
- ה. בעניין המצלמות, לאור הסכמת הצדדים בדיון מיום 5.4.21 ומהנימוקים שהובאו לעיל, הסעד להסרת המצלמות נדחה בכללותו. יצוין שבעניין המצלמה המודגמת בנספח ד1 לכתב התביעה, זנח התובע את התביעה בסיכומיו, וממילא אינו רלבנטי, משניתן צו להריסת המבנה, עליו מוצבת המצלמה.
- ו. הסעד הכספי בגין פיצויי עגמת נפש נמחק בהעדר סמכות עניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בעילות נזיקיות.
- ז. משנדחו טענות הצדדים מזה ומזה, אני מורה שכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן בלשכתי היום, כ"ג טבת תשפ"ב, 27 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

**עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין**